

[首页](#)[政务公开](#)[政务服务](#)[政民互动](#)[数据开放](#)[新媒体](#)

您的位置：[首页](#)>[部门信息公开目录](#)>[平度市应急管理局](#)>[业务分类信息](#)>[事故调查监管](#)

平度市“11·24”青岛方大包装有限公司坠落责任事故调查报告

来源：平度政务网

日期：2019-08-12

平度市“11·24”青岛方大包装有限公司

坠落责任事故调查报告

2018年11月24日，青岛方大包装有限公司职工仲跻彪，在公司后工序分车间内安装保温帘时，不慎从马凳上坠落，摔伤头部及左肩，送医院抢救。2019年5月5日，祖国网报道了该起事故。

见报道后，5月6日平度市政府成立了事故调查工作专班，对事故展开初步调查了解。根据初步调查了解情况，此起事故可能构成生产安全事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等法律法规，平度市政府5月17日成立了由市应急管理局局长任组长，市应急管理局、公安局、总工会、人力资源和社会保障局、卫生健康局、开发[?]关人员组成的事故调查组开展调查工作，并邀请了市纪委监委派员参加了调查工作。调查组经过现场勘查、调查询问、查阅资料和综合[?]

故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因和暴露出的问题，提出措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

青岛方大包装有限公司成立于2011年10月12日，注册资本150万元，法定代表人张书坤，位于平度市经济开发区惠州路227号。经营范围：袋（不含超薄塑料袋）、共挤PE膜生产；货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制经营的取得许可后方可经营）；印刷品印刷（印刷经营许可证有效期限以许可证为准）。共设印刷、复合、制袋、后工序四个车间。为了扩大生产规模，公司2018年在印刷及后工序分车间，2018年7月，公司租赁了青岛银捷电子信息工程有限公司（地址：东阁街道办事处金沙江路68号）900余平方米闲置印刷及后工序分车间设置于此处。青岛方大包装有限公司共有职工70余人，配备了一名兼职安全管理员，建立了安全生产责任制，制订了安全生产检查及隐患排查治理、安全教育培训、劳动防护用品、设备维护、领导带班、事故处理与报告等制度，公司定期组织开展事故隐患排查、5级应急预案演练等活动。公司未制定安全生产风险分级管控制度，生产安全事故处理与报告制度内容不健全，只规定死亡事故须上报，对轻伤事故未作规定。

调查初期，青岛方大包装有限公司不承认仲跻彪是公司在职职工，称仲跻彪仅劳动关系挂靠青岛方大包装有限公司，由青岛方大包装有限公司支付工伤保险费用，其工作场所系仲跻彪自己租赁，双方只是外协加工关系。后来调查组调查到仲跻彪所在工作场所（青岛银捷电子信息工程有限公司）系张文龙与青岛银捷电子信息工程有限公司签订合同租赁，而张文龙系青岛方大包装有限公司正式在职职工。调取了青岛方大包装有限公司相关材料，其中青岛方大包装有限公司提供的《工伤事故调查报告》、《工伤事故证人证言》等资料均显示事故发生地点系青岛方大包装有限公司印刷及后工序分车间。鉴于以上原因，调查组再次调查询问时，青岛方大包装有限公司承认仲跻彪使用的车间系青岛方大包装有限公司以张文龙个人名义租赁，张文龙系公司正式职工，2017年7月前任公司后工序车间主任，2017年7月5日因私事从青岛方大包装有限公司辞职。2017年12月青岛方大包装有限公司后工序车间时重新入职，2018年3月重新办理了就业投保手续。仲跻彪重新入职后，青岛方大包装有限公司对仲跻彪负责的后工序分车间实行计件模式，公司分配业务给仲跻彪，并与其签订外协加工合同，约定了加工货品的种类、单价及损耗控制标准。仲跻彪可以自己雇佣人员，雇佣人员数量多少5-10人不等，仲跻彪及其雇佣人员的工资、租赁场地的费用、电费等，均分摊至加工费中，仲跻彪多劳多得。

（二）事故发生现场情况

青岛方大包装有限公司后工序分车间位于金沙江路68号青岛银捷电子有限公司院内。车间为单层建筑，东西长16米，南北长11.8米，高4.5米，中间用石膏板隔断，3.2米处设保温帘。东、西、北墙体为砖混结构，东侧设有大门，南墙为石膏板隔断。现场配备小型热压机6台，橡胶锤6把，大小作业基本以手工为主。

二、事故发生的经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年11月24日上午，因天气逐渐寒冷，青岛方大包装有限公司后工序车间负责人仲跻彪拟将车间上方用塑料薄膜罩住，并加装保温帘。公司对仲跻彪实行了新型激励机制，所以仲跻彪安装薄膜、保温帘的行为是其自行购买材料并自行安装的，事前未向青岛方大包装有限公司报备。具体方法为在车间东西北三向墙壁3.2米用钉子加纸板将塑料薄膜固定到墙上，南墙将长4米的钢质方管用自攻螺丝固定到轻钢龙骨上，然后套在方管上。安装活动由仲跻彪实施，安装前未组织人员进行风险分析，并制订相应的管控措施，安装时未佩戴防护用品，也未采取任何防护措施。11时30分许，车间东西北三向塑料薄膜及南墙方管均已安装完毕，在南侧墙固定塑料薄膜时，由于轻钢龙骨较薄，承重能力较差，加之薄膜及方管重量，方管突然从墙上脱落，砸在仲跻彪身上，致其从1.4米高的马凳上后仰摔下，摔在下面的木头箱子上，左肩部受伤，左头顶有肿块，昏迷，现场职工王芳拨打了120电话，现场职工张文龙向公司主要负责人张书坤电话汇报了事故情况。“120”救护车到达后，仲跻彪意识清醒，被送往平度市中医院救治，因中医院没有床位，后被送至人民医院救治。人民医院入院诊断结果为：锁骨远端骨折（左）、创伤性蛛网膜下腔出血、左侧头皮挫裂伤。依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）及《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）的有关标准，认定为重伤。

自2018年11月24日至12月26日，仲跻彪一直在平度市人民医院进行治疗，期间3次进行脑内血肿清除术，术后均发生迟发性出血。12月2求，转院至青岛市市立医院治疗，12月28日再次进行脑内血肿清除术并加颅内压监测置入术，术后复查左脑室仍出血。2019年1月3日，市人民医院治疗，至1月9日，经治疗无效，仲跻彪死亡。青岛市市立医院入院记录既往史中有“平素外伤后易出现皮下瘀斑，一直未正规录中有“限于目前医疗技术无法查明出血原因”等记载，怀疑仲跻彪有体质缺陷，因受伤诱发颅内出血不止，经医治无效死亡。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，青岛方大包装有限公司未向市安全生产监督管理部门及其他负有安全生产监督管理职责的部门报告事故相关情况，在仲跻彪120急救电话，在仲跻彪治疗过程中申请了工伤认定。

（三）事故瞒报情况

事故发生后，现场职工张文龙向公司主要负责人张书坤进行了汇报，张书坤未向原市政府应急办、原安监局、开发区管委、公安局等部门场工人拨打了“120”急救电话。张书坤自认为仲跻彪受伤时伤势较轻，对此未引起足够重视，直至事故发生47天后，仲跻彪因医治无效3相关单位和部门报告。

三、事故人员伤亡及经济损失情况

此次事故造成1人受伤。按照《生产安全事故信息报告和处置办法》（原国家安监总局令第21号）第十一条第三款“自事故发生之日起30日火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，应于当日续报”的规定，仲跻彪于事故发生47天后死亡，不记入本次事故。本次事故造成经济损失约80万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

仲跻彪安全意识淡薄，在未采取任何防护措施的情况下，在距地面1.4米处进行作业，未充分考虑到轻钢龙骨的承重能力，在塑料薄膜下方，方管脱落，砸在仲跻彪身上，致其从马凳上摔下致伤，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

青岛方大包装有限公司未制订安全生产风险分级管控制度，致仲跻彪对车间进行保温作业前，未组织人员进行风险分析，并制订相应的事故发生的间接原因。

（四）事故性质

经事故调查组对事故原因的分析，认定青岛方大包装有限公司“11·24”坠落事故是一起造成一人重伤的生产安全事故，企业存在瞒报行为。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）对有关责任人员的责任认定及处理建议

1、仲跻彪，青岛方大包装有限公司后工序车间负责人，安全意识淡薄，对车间进行保温作业前，未组织人员进行风险分析，并制订相应措施，未采取任何防护措施进行作业，对事故的发生负有主要责任，鉴于其目前已经死亡，不再追究其责任。

2、魏学雷，青岛方大包装有限公司印刷车间主任，公司兼职安全员，未有效督促仲跻彪在进行临时作业前进行风险分析，并制订相应的安全措施，对事故的发生负有次要责任，建议由青岛方大包装有限公司依据内部规定，对其进行处理，处理结果报市应急管理局备案。

3、张书坤，青岛方大包装有限公司主要负责人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第十八条第(七)项规定的“及时、如实报告生产安全事故”的职责，在事故发生后未按规定向市安全生产监督管理部门及其他负有安全生产监督管理职责的部门报告，造成事故瞒报。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百三十四条和一百三十九条的规定，建议追究其刑事责任，并由平度市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零六条对张书坤处上一年年收入百分之一百罚款的行政处罚。

4、李斌，中共党员，平度经济开发区安监办负责人，2014年2月至今负责经济开发区安全生产监管工作。经济开发区安监办未将青岛方大包装有限公司纳入网格化监管范围，工作不力，负有责任。建议对李斌进行诫勉谈话。

5、于广浩，中共党员，平度经济开发区经济发展局副局长，2013年11月至今分管经济开发区安全生产监管工作。经济开发区安监办未将青岛方大包装有限公司纳入网格化监管范围，疏于管理，负有领导责任。责成于广浩向经济开发区党工委作出书面检查。

6、石德涛，中共党员，2017年3月至今任平度经济开发区党工委书记、管委会主任，开发区安全生产委员会主任，安全生产的第一责任人。安监办未将青岛方大包装有限公司纳入网格化监管范围，疏于管理，贯彻落实《山东省安全生产行政责任制规定》不力，负有领导责任。分管领导对石德涛进行安全生产约谈，市政府对经济开发区管委予以全市通报批评。

(二) 对有关责任单位的责任认定及处理建议

平度经济开发区安监办对青岛方大包装有限公司检查不细致，对该公司发生生产安全事故问题失察，责成经济开发区党工委、管委分别向市政府作出书面检查。

(三) 行政处罚建议

青岛方大包装有限公司未制订安全生产风险分级管控制度，致仲跻彪对车间进行保温作业前，未组织人员进行风险分析，并制订相应的防范措施，事故的发生负有管理责任。建议由平度市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第(一)项的规定，对青岛方大包装有限公司处以罚款50万元的行政处罚。事故发生后，青岛方大包装有限公司未按规定向市安全生产监督管理部门及其他负有安全生产监督管理职责的部门报告，属瞒报事故。建议由平度市应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款的规定，属瞒报事故。建议由平度市应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第六十六条第(一)项及原国家安监总局《安全生产行政处罚自由裁量标准》的规定，对青岛方大包装有限公司处以罚款人民币150万元的行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故再次发生，针对这次事故所反映出的问题，提出以下事故防范和整改措施：

(一) 青岛方大包装有限公司要深刻汲取此次事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。企业是安全生产的责任主体，必须严格按照国家法律法规、规程和标准进行管理，进一步理顺安全管理体系，明确安全管理职责，认真制定完善安全生产相关制度。要对公司现行规章制度进行一次全面梳理，结合实际情况，进行修订完善，及时查漏补缺，特别是加强对事故报告的管理，消除管理盲区。

(二) 开发区管委要认真吸取本次事故教训，迅速组织开展安全生产大检查，督促辖区内生产经营单位依法建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度，特别是生产安全事故报告和处理制度，进一步提高辖区内生产经营单位的安全意识，防范类似瞒报事故发生。

(三) 负有安全生产监督管理职能的部门要针对存在迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故等问题，开展一次生产安全事故报告专项检查，健全完善事故报告制度和部门信息联动共享机制，督促生产经营单位和各镇(街道、园区)、市直各有关部门严格履行事故报告的法定职责，杜绝迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的违法行为。要加大风险分级管控和隐患排查治理体系建设的力度。按照省、青岛市的有关要求，组织开展安全风险辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对风险点实施标准化管控。

附件：死者基本情况

平度市“11•24”青岛方大包装有限公司

坠落事故调查组

2019年7月9日

中国政府网

山东省政府网

青岛政务网

政府部门



镇街



网站标识码：3702830001 信息产业部备案：鲁ICP备05049961号 网站地图 常见问题解答
平度市人民政府主办 公安【E网平安】备案37028302000108 隐私申明 联系我们
平度市大数据和电子政务发展促进中心承办 地址：平度市北京路379号 邮编：266700

